

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ยะลา

โจทก์

นางสาว สิริวิมลหรือเปรี้ยวหรือแก้ว ลิ้ม

สันติ ธรรม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226

ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การขัดทอดจำเลยที่ 2 ซึ่งคำให้การขัดทอดดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนทันทีในวันที่จำเลยที่ 1 ถูกจับเป็นการยาก ที่จำเลยที่ 1 จะปรุงแต่งขึ้นไว้เพื่อต่อสู้คดีหรือปรักปรำจำเลยที่ 2 ทั้งเป็นคำให้การที่มีได้เกิดจากการจงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เชิญหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และ คำให้การชั้นสอบสวนของผู้กระทำผิดด้วยกันก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้ ศาลรับฟังแต่อย่างใด ดังนั้นคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนศาลย่อมนำมาฟัง ประกอบการพิจารณาลงโทษจำเลยที่ 2 ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี, 289, 83, 33 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ธิบของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคั้นหรือใช้ราคาทรัพย์ 17,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83 จำเลยที่ 1 และที่ 2 อายุคนละ 20 ปี ไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต ริมของกลาง ความผิดฐานปล้นทรัพย์และคำขออื่นให้ยกเสีย

### จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้ตายเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา กับจำเลยที่ 1 มาประมาณ 2 ปีแล้วแยกทางกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 มาแต่งงานอยู่กินกับจำเลยที่ 2 วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 16 นาฬิกา จำเลยที่ 1 มาหาผู้ตายที่ทำงานแล้วผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ให้จำเลยที่ 1 นั่งซ้อนท้ายออกไปด้วยกันเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุมีคนร้าย 3 คนร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงและใช้ไม้ตีผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 หลบหนีไปพร้อมกับพวกคนร้าย มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่...จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับคนร้ายฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกราชผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ พิเคราะห์แล้วแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายร่วมกันฆ่าผู้ตายก็ตาม แต่โจทก์ก็มีคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนที่ให้การขัดท้อว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับพวกอีก 2 คนใช้อาวุธปืนยิงและใช้ไม้ตีผู้ตายถึงแก่ความตาย (เอกสารหมาย ป.จ.6) มาเป็นหลักฐานสำคัญเห็นว่าคำให้การขัดท้อของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนทันทีในวันที่จำเลยที่ 1 ถูกจับเป็นการยากที่จำเลยที่ 1 จะปรุงแต่งขึ้นไว้เพื่อต่อสู้อุบัติหรือปรักปรำจำเลยที่ 2 ทั้งเป็นคำให้การที่มีได้เกิดจากการจงใจ มีคำมั่นสัญญา ชูเชิญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และคำให้การชั้นสอบสวนของผู้กระทำผิดด้วยกันก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้ศาลรับฟังแต่อย่างใด ดังนั้นคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนศาลย่อมนำมาฟังประกอบพิจารณาได้คดีนี้ปรากฏว่าในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพทั้งยังได้นำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและมีการถ่ายภาพไว้ด้วย ปรากฏตามบันทึกการจับกุม บันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 บันทึกการนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่าย เอกสารหมาย จ.6, ป.จ.13, ป.จ.16, และ ป.จ.17 ตามลำดับ คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 มีรายละเอียดมากมายเริ่มตั้งแต่จำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งจำเลยที่ 1 ที่ข้างที่ทำงานของผู้ตาย เมื่อผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ออกมาพบกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 กับพวกก็ตามไปยิงผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีไปจนกระทั่งถูกจับ รายละเอียดเหล่านี้ยากที่พนักงานสอบสวนจะปรุงแต่งขึ้นเอง นอกจากนี้ในการนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ก็ได้กระทำในที่สาธารณะมีประชาชนหลายคนมามุงดูที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าถูกบังคับชูเชิญให้การรับสารภาพและแสดงท่าทางต่างๆ ประกอบคำรับสารภาพ จึงฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรอง

ไว้ก่อน พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์  
ได้ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ